ECA Digital: Guia Prático de Conformidade para empresas



1 Introdução

O ECA Digital é uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente voltada para a realidade do ambiente online. A proposta é trazer **regras mais claras sobre como plataformas, aplicativos e serviços digitais devem proteger crianças e adolescentes** que utilizam esses espaços.

A partir de 17 de março de 2026, o ECA Digital passa a exigir que empresas que operam no ambiente online adotem medidas mais estruturadas para reduzir riscos ao público infantojuvenil.

Na prática, o novo marco amplia o dever de diligência das plataformas digitais, exigindo que a proteção de crianças e adolescentes seja considerada desde a concepção de produtos e serviços até a forma como os dados são coletados, tratados e utilizados.

Pensando nisso, o CVA desenvolveu esta cartilha com o objetivo de **oferecer suporte estratégico aos nossos parceiros e ao mercado em geral**. Sabemos que o maior desafio das empresas não é apenas compreender o texto legal, mas operacionalizá-lo com eficiência, segurança e previsibilidade jurídica.

Boa leitura!



2 Por que se adequar agora?

Proteção contra riscos digitais

A nova legislação aumenta a responsabilidade das empresas. Falhas na proteção de menores podem resultar em multas e restrições operacionais.

Práticas digitais responsáveis

O marco exige cuidado para evitar práticas que explorem a vulnerabilidade cognitiva de crianças e adolescentes no ambiente online.

Segurança jurídica e governança

Incidentes envolvendo dados ou exposição de menores tendem a gerar impactos jurídicos e reputacionais mais relevantes.

Exigência regulatória

Com a **fiscalização da Agência Nacional de Proteção de Dados** a partir de 17 de março, a conformidade passa a ser uma prioridade para empresas que atuam no digital.

3 Quem precisa se adequar?

A lei não analisa apenas o tipo de produto digital, mas também o potencial de interação de menores com a plataforma.

Entre os **setores que devem avaliar com atenção** sua conformidade estão:

Agências de publicidade e adtechs	O tratamento de dados de menores para fins publicitários exige cuidados específicos e pode enfrentar restrições quanto ao perfilamento comportamental.
Indústria de games e e-sports (ex: Roblox, Fortnite, Free Fire)	Presença de microtransações e mecanismos aleatórios (loot boxes), que podem incentivar consumo impulsivo.
Plataformas de streaming e vídeo (ex: YouTube, Netflix, Twitch)	Necessidade de filtros de conteúdo e controles adequados para diferentes faixas etárias.
Edtechs e portais de ensino	Custódia de informações pessoais como desempenho acadêmico, fotos e registros de atividades escolares.









E-commerces de bens de consumo (ex: eletrônicos, moda, cosméticos)	Se o site permite cadastro de menores ou coleta de dados sem mecanismos adequados de consentimento e verificação, podem surgir riscos regulatórios.
Sites de apostas e igaming	A legislação brasileira já proíbe o acesso de menores, o que exige mecanismos robustos de verificação de idade.
Aplicativos de delivery e transporte	Serviços que envolvem transações financeiras e interação com terceiros podem demandar mecanismos adicionais de supervisão.
Redes sociais e mensageiros (ex: Instagram, TikTok, WhatsApp)	Alto risco de exposição a estranhos, cyberbullying e coleta de dados comportamentais para sistemas de recomendação.









Resumo:

Se sua empresa coleta dados pessoais, utiliza geolocalização, processa pagamentos ou opera sistemas de recomendação e publicidade — e seu público pode incluir menores — é importante avaliar sua conformidade com a nova legislação.

4 Responsabilidade no ECA Digital

A conformidade depende da integração de três pilares:

Empresas

Garantidoras da segurança técnica e da verificação de idade eficaz.



Pais e Responsáveis:

Supervisão ativa por meio das ferramentas de controle parental obrigatórias.

ANPD

Regulação, monitoramento e aplicação de sanções.

As empresas também são responsáveis por **prevenir ativamente a exposição de menores a conteúdos impróprios, inadequados ou proibidos por lei**,

5 O fim do "botão de boa fé" (verificação de idade)

Historicamente, muitos serviços digitais utilizavam apenas a autodeclaração de idade (ex.: “Tenho mais de 18 anos”).

No entanto, há uma tendência regulatória crescente de considerar **mecanismos meramente declaratórios insuficientes** para serviços de maior risco.

Nesse contexto, diversas empresas vêm adotando **abordagens progressivas de verificação de idade**, proporcionais ao nível de risco do serviço:

Nível de risco	Método possível	Exemplo
Baixo	Validação de data de nascimento e controles básicos	Blogs ou portais informativos
Médio	Mecanismos adicionais de verificação ou confirmação	E-commerces
Alto	Verificação documental ou provedores de identidade digital	Fintechs, jogos ou serviços financeiros

Algumas soluções tecnológicas no mercado incluem **estimativa de idade por IA** ou verificação documental, desde que respeitados os princípios da LGPD.

6 Riscos e sanções

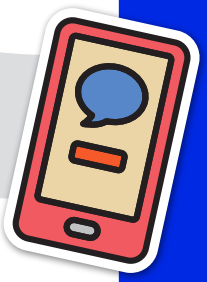
O descumprimento das normas pode **gerar consequências relevantes, incluindo:**

- **Multas administrativas de até R$ 50 milhões** por infração ou 10% do faturamento bruto da empresa no Brasil (o que for maior)
- **Bloqueio ou suspensão do tratamento de dados,** que pode impactar diretamente a operação digital;
- **Suspensão temporária das atividades** ou, no caso mais grave**, proibição de operar no país;**
- **Impacto reputacional,** especialmente em casos envolvendo exposição de menores.



7 Restrições a práticas comerciais digitais

Além das exigências relacionadas à verificação de idade e ao controle de acesso, o ECA Digital também estabelece limites específicos para determinadas práticas comerciais no ambiente digital quando envolvem crianças e adolescentes.



Publicidade e Perfilamento (Arts. 22 e 26)

A lei proíbe a criação de perfis comportamentais de crianças e adolescentes para fins publicitários. Isso impede o uso de histórico de navegação, preferências ou comportamento online de menores para anúncios personalizados. Também ficam vedados o uso de análise emocional, realidade aumentada e realidade virtual para publicidade direcionada a esse público.



Loot Boxes (Art. 20)

O ECA Digital proíbe as chamadas caixas de recompensa em jogos eletrônicos direcionados a menores ou de acesso provável por eles. As loot boxes são mecanismos em que o jogador paga para receber itens ou vantagens aleatórias, sem saber previamente o que irá obter. Por estimular consumo impulsivo e repetitivo, especialmente entre crianças e adolescentes, a prática foi vedada pela lei.

8 Roteiro de implementação

Passo a passo para a adequação

A conformidade com o Eca digital não acontece de uma só vez. Dividimos as ações em fases lógicas para organizar a sua operação:

1

Indicação de responsável técnico-legal:
o primeiro passo é garantir que haja um responsável técnico e jurídico para liderar o projeto.

2

Auditoria de audiência:
mapear em quais pontos da plataforma o menor interage e quais dados (como geolocalização ou cookies) estão sendo coletados hoje.

3

Revisão da jornada de cadastro: substituir a simples autodeclaração ("tenho 18 anos") por métodos técnicos, como estimativa facial ou validação via APIs governamentais.

4

Privacidade por padrão (privacy by default):
ajustar o código para que, assim que um menor for identificado, seu perfil seja automaticamente configurado no nível máximo de restrição.

6

Adequação dos termos de uso (visual law): transformar os contratos jurídicos densos em uma versão visual, clara e acessível para o público jovem.

5

Portal de supervisão parental: disponibilizar o painel onde os pais poderão gerenciar limites de tempo, compras e contatos do menor.

7

Canal de denúncia: implementar um botão visível e prioritário para reportar riscos ou abusos envolvendo menores.

8

Treinamento de equipe: capacitar os times de marketing e produto para que não criem novas funcionalidades que utilizem perfilamento comportamental de menores.

9

Relatório de impacto (RIPD): com as medidas acima implementadas, finalizamos o documento que detalha os riscos encontrados e como a empresa os mitigou. Este é o seu principal escudo em caso de fiscalização da ANPD.



Como o CVA pode apoiar a sua empresa na adequação:

Oferecemos assessoria contínua e personalizada para manter sua empresa em conformidade, com eficiência de custos e resposta ágil. Apoiamos as empresas através de:

- **Programa de Adequação Estruturado**
- **Implementação de verificação de Idade**
- **Representação contínua perante autoridades**
- **Treinamento e Capacitação de Equipes**
- **Revisão periódica de conformidade**
- **Estruturação de ferramentas de supervisão parental**
- **Políticas, Termos e Documentação Jurídica**
- **Adequação de Publicidade Digital**
- **Integração ECA Digital & LGPD**

Garanta a conformidade da sua empresa com o ECA Digital.

Clique aqui e conheça nossa solução de adequação

9 Conclusão

A atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente digital representa um passo importante na construção de um **ecossistema online mais seguro para o público infantojuvenil**. O chamado ECA Digital reforça que a proteção desse público também deve estar presente nas decisões tecnológicas, nos modelos de negócio e na forma como as plataformas estruturam suas interações com usuários.

Para as empresas, esse novo cenário exige mais do que conhecimento da norma. Será necessário incorporar práticas de governança digital, revisar processos e considerar a proteção de menores desde o desenvolvimento de produtos e serviços.

Ao mesmo tempo, a adaptação a essas diretrizes pode representar uma **oportunidade para fortalecer a confiança de usuários, parceiros e do mercado**, demonstrando compromisso com a responsabilidade digital e a proteção de direitos.



Vamos conversar!

Fale com nossos especialistas e conheça nossa **solução de Adequação ao ECA Digital**, desenvolvida para apoiar empresas na implementação das novas exigências e na construção de práticas seguras de proteção de menores no ambiente digital.

relacionamento@camargoevieira.adv.br
camargoevieira.adv.br

CAMARGO E VIEIRA ADVOGADOS